113年司法官律師考試 - 民法（3301）

113年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
113年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（民法、民事訴訟法）
本文件僅整理民法部分（第1-50題）

第1題（原第1題）

2 3 4 使用土地之正當權利等語。受理乙上訴之上級審法院應將未曾提起上訴之丙、丁及戊等人均列為上訴人進行本案審理

(A)
(B) 乙提起上訴後，丙受原判決之送達而逾上訴期間未表明上訴時，其尚得向受理乙上訴之第二審法院追加為上訴人（當事人）
(C) 乙及丙均提起上訴，丙於上訴審程序承認甲就A地有所有權之事實後，乙不得再就此事實加以爭執
(D) 乙及丙均提起上訴，各主張自己基於租賃權使用系爭地，為此乙聲請訊問證人X，法院就訊問X之結果，經兩造辯論後，得作為認定丙有租賃權之基礎

答案：(D)

第2題（原第2題）

3 4 請求權起訴等旨。此訴訟經第一審判決甲全部勝訴，下列敘述，何者正確？

(A) 乙提起上訴，主張：甲曾同意將A地之A 、A 、A 、A 分別出租予乙、丙、丁、戊等四人，故有
(B)
(C)
(D)

答案：(C)

第3題（原第3題）

4 1 遭乙、A 部分遭丙、A 部分遭丁、A 部分遭戊分別無權占有，均拒不返還，為此，本於所有物返還

(A)
(B)
(C)
(D)

答案：(C)

第4題（原第4題）

甲將A屋出租於乙，乙與其配偶丙及子女丁住於A屋。下列敘述，何者錯誤？

(A) 承租人乙應以善良管理人之注意義務保管 A 屋，如因承租人乙之配偶丙應負責任之事由，致 A 屋毀損時，乙應負擔損害賠償責任
(B) 因乙之輕過失導致A屋失火而毀損時，甲得對乙主張侵害所有權之損害賠償責任
(C) 乙依約定之方法對A屋為使用收益致有毀損，無須對甲負損害賠償責任
(D) 租賃關係存續中，租賃物如有修繕之必要，應由出租人負責者，承租人應即通知出租人

答案：(B)

第5題（原第5題）

下列關於雙方或自己代理禁止之敘述，何者正確？

(A) 禁止自己代理之規定，僅適用於意定代理，不及於法定代理
(B) 甲父贈與A地於二歲之子乙，甲父得代理其子乙與自己訂立有效之贈與契約
(C) 甲贈與秘書乙A地一筆，乙代理甲辦理移轉A地所有權移轉登記於自己名下，該移轉登記效力未定
(D) 甲未經出賣人乙與買受人丙之許諾，代理雙方訂立A地買賣契約，該買賣契約無效

答案：(B)

第6題（原第6題）

下列關於法人責任之敘述，何者錯誤？

(A) 法人對於其董事因執行職務所加於他人之損害，僅由法人單獨負賠償責任
(B) 董事代表法人與他人訂立之契約，由法人單獨負擔履約與債務不履行之責任
(C) 法人之受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，原則上由法人與該行為人連帶負損害賠償責任
(D) 法人之代理人，關於債之履行有故意或過失時，法人應與自己之故意或過失負同一責任

答案：(A)

第7題（原第7題）

甲畫家受監護宣告，在心智清醒時，將代理權授與乙，讓乙代理銷售甲之畫作。假設乙無過失不知甲受監護宣告，以甲之代理人名義與丙訂立買賣契約，並以移轉所有權之意思將甲之畫作交付於善意無過失之丙。詎料甲之監護人拒絕承認乙之代理行為，下列敘述，何者正確？

(A) 丙是善意無過失，故可以善意取得甲之畫作
(B) 甲在心智清醒時授與乙代理權，該授權有效
(C) 乙縱使無過失，仍然須對丙負損害賠償責任
(D) 乙因非故意，所以無須對丙負損害賠償責任

答案：(C)

第8題（原第8題）

甲為避免債權人之強制執行，遂將名下之 A 地與乙通謀虛偽訂立買賣契約，並辦理所有權移轉登記於乙名下。乙去世後，由其子丙繼承A地，並辦理登記完畢。嗣後丙將該地出租於丁，並設定普通抵押權於戊。丙、丁及戊皆善意不知上述通謀虛偽情事。下列何人得主張民法第759條之1登記公信力之保護？

(A) 僅丁一人
(B) 僅戊一人
(C) 丁及戊
(D) 丙、丁及戊

答案：(B)

第9題（原第9題）

乙自稱其為甲之代理人，將甲之高級音響出售於丙，於收受約定價金後，交付該音響。下列敘述，何者錯誤？

(A) 乙為無權代理，其以甲之名義所為之法律行為效力未定
(B) 丙得定相當期限，催告甲確答是否承認
(C) 丙得善意取得該音響之所有權
(D) 僅於丙不知乙無代理權時，丙得於甲承認前撤回其法律行為

答案：(C)

第10題（原第10題）

50 歲之某甲於民國（下同）99 年 12 月 1 日出國自助旅行，未如期返家，其配偶乙到處打聽遍尋不著，至100年1月7日仍音訊全無，乙於107年6月1日向法院聲請對甲為死亡宣告，法院於107年 12月1日對甲為死亡宣告，該裁定於107年12月21日確定，甲被推定死亡之時間為何？

(A) 107年1月1日
(B) 107年1月7日
(C) 107年12月1日
(D) 107年12月21日

答案：(B)

第11題（原第11題）

下列何種契約，其標的雖陷於自始客觀不能，仍為有效？

(A) 特定物之買賣契約
(B) 債權買賣契約
(C) 不動產租賃契約
(D) 動產贈與契約

答案：(B)

第12題（原第12題）

甫上高中 16 歲之甲，為上學之便，逕以父母給予之壓歲錢向自行車行老闆乙購買新臺幣 8,000 元之自行車一台。雙方達成合意後，乙為製作售後服務卡，並登錄消費者資料時，始發現甲原來尚未成年。下列敘述，何者正確？

(A) 甲未得法定代理人同意，故甲、乙間之買賣契約無效
(B) 甲係以允許處分之財產購買自行車，故甲、乙間之買賣契約有效
(C) 甲購買自行車上學，非屬依其年齡及身分之日常生活所必需，故甲、乙間之買賣契約無效
(D) 若甲之法定代理人知悉後，認以自行車上學過於危險，為保護未成年人之利益，得撤銷甲、乙間之買賣契約

答案：(B)

第13題（原第13題）

甲向乙表示願以新臺幣（下同）50萬元購買其所有之A車，並支付乙10萬元定金，但乙隔日卻後悔不賣了。依民法規定，下列敘述，何者正確？

(A) 因乙已收受定金，視為雙方買賣契約成立
(B) 定金為不要物之從契約，雙方約定即可成立
(C) 因乙之反悔不賣，甲得請求乙給付20萬元
(D) 乙僅須返還甲10萬元，即可後悔不賣

答案：(C)

第14題（原第14題）

下列關於民法第425條之1租賃關係推定之敘述，何者錯誤？

(A) 土地及其土地上之房屋不同屬於一人所有，而將土地所有權讓與他人時，推定在土地受讓人與房屋所有權人間，有租賃關係存在
(B) 該條規定於移轉之房屋為「未辦保存登記之違章建築」，亦有其適用
(C) 該條規定之土地上之房屋，須有相當之價值
(D) 該條規定，適用於其增訂前發生之事實

答案：(A)

第15題（原第15題）

甲居住於臺南市，向高雄市之乙購買乙所有之 A 車，約定於 5 月 5 日交付，但乙因事未於當日依約交付。嗣後發現A車於5月6日毀於高雄市發生之火災。下列敘述，何者正確？

(A) 火災為通常事變，甲不得請求損害賠償
(B) 不可歸責於乙，乙依民法第225條規定免除責任
(C) 甲得依民法第226條有關給付不能規定，請求損害賠償
(D) 乙不負遲延給付之損害賠償責任

答案：(C)

第16題（原第16題）

下列關於要約與要約引誘之敘述，何者錯誤？

(A) 要約僅得向特定人為之，要約引誘，則得對不特定人為之
(B) 甲建商在報上刊登廣告宣傳將在臺北車站附近推出新建案，此則廣告屬要約引誘
(C) 設置自動販賣機陳列商品標價販售，係為要約
(D) 要約引誘是一種意思通知

答案：(A)

第17題（原第17題）

甲委託乙依其身高及需求，設計製作一套工作桌椅。甲乙之契約屬於下列何種類型？

(A) 委任契約
(B) 買賣契約
(C) 僱傭契約
(D) 承攬契約

答案：(D)

第18題（原第18題）

甲將自己所有之A牌機車贈與乙，乙表示同意。下列敘述，何者正確？

(A) 贈與為單獨行為
(B) 甲於贈與成立後，若事後反悔，在贈與物之權利未移轉前，原則上得撤銷甲與乙間之贈與
(C) 甲與乙之贈與經公證後，在贈與物之權利未移轉前，甲得撤銷贈與
(D) 贈與之物如有瑕疵，贈與人原則上應負擔瑕疵擔保責任

答案：(B)

第19題（原第19題）

甲為古畫修復師，承接乙博物館古畫修復工程。由於古畫修復需要特殊材料，因此，雙方約定，由甲提供材料協助古畫修復，並於工作完成時給付報酬。下列敘述，何者錯誤？

(A) 古畫修復師承接古畫修復工程，屬承攬契約
(B) 甲縱使提供材料致古畫價值提升，依約乙仍保有其所有權
(C) 由於甲以自己材料修復古畫，該材料已與古畫附合，且經甲之加工，致古畫價值倍增，則甲取得古畫之所有權
(D) 如甲乙間之修復契約不成立時，因甲提供材料修復古畫，該材料與古畫附合，故古畫可視為主物，古畫所有權屬於乙

答案：(C)

第20題（原第20題）

甲男與乙女結婚，育有二子丙、丁，皆未成年。甲因車禍死亡，甲生前是家中唯一經濟來源，甲之父母戊、己同住。甲還有從小感情就很好未婚同住但已有固定工作之妹妹庚。下列關於肇事者侵權責任之敘述，何者錯誤？

(A) 乙女對肇事者得請求精神慰撫金
(B) 丙與丁得對肇事者請求扶養費用之賠償
(C) 庚因甲之過世對肇事者請求精神慰撫金損害賠償
(D) 戊、己得向肇事者請求餘命期間之扶養費損害賠償

答案：(C)

第21題（原第21題）

甲乙丙丁四人與 A 約定負連帶責任，向 A 借用新臺幣（下同）500 萬元，其內部分擔比例為 2：2：5：1。嗣後，A免除甲分擔部分之債務後，對乙之財產聲請強制執行並全部獲償。乙向其他連帶債務人求償時，因丙破產毫無財產可為清償時，乙得向何人分別求償多少金額？

(A) 對甲求償160萬元、對丁求償80萬元
(B) 對甲求償100萬元、對丁求償100萬元
(C) 對丁求償133萬元（四捨五入）
(D) 對丁求償50萬元

答案：(B)

第22題（原第22題）

2024年3月1日，甲於報紙上刊登一則廣告，表示在同年3月10日前能答出其所出之數學難題，將給付新臺幣（下同）2萬元報酬作為獎勵。乙、丙、丁先後在不同地方解出正確答案。乙最先完成解答，但丙最先通知甲完成解答，甲檢視答案為正確後，立即匯出報酬於丙。下列敘述，何者正確？

(A) 若甲於刊登廣告之翌日，未有人提出解答前，得無條件撤回廣告
(B) 乙有報酬請求權，得向丙主張不當得利，請求交付所受領之2萬元報酬
(C) 乙、丙、丁得向甲請求平分報酬
(D) 甲必須再對乙支付報酬，不得拒絕。惟甲得事後對丙主張不當得利，請求返還報酬

答案：(B)

第23題（原第23題）

甲向乙借款新臺幣 10 萬元，丙與乙訂立保證契約，擔保該借款債務之履行。下列關於保證契約之敘述，何者正確？

(A) 甲對乙因借款契約所生之抗辯，丙不得主張之
(B) 丙不得以甲對乙之債權主張抵銷
(C) 若乙對甲起訴請求返還借款，其對丙基於保證契約所生之債權，發生中斷時效之效力
(D) 縱丙拋棄先訴抗辯權，仍得於乙就甲之財產強制執行而無效果前，對於乙拒絕清償

答案：(C)

第24題（原第24題）

甲向乙購買乙使用2年之A手錶，該錶之表面有輕微刮傷，惟乙於締約時故意不告知甲，雖甲於締約時已檢查看過，但於交付後始發現該瑕疵。下列敘述，何者正確？

(A) 甲得對乙主張權利瑕疵擔保責任
(B) 甲得請求乙另行交付無瑕疵之手錶
(C) 如甲因重大過失未發現手錶瑕疵，甲僅得對乙行使契約解除權
(D) 如甲因重大過失未發現手錶瑕疵，甲仍得對乙請求減少價金

答案：(D)

第25題（原第25題）

甲向乙購買一批貨物，該貨物之貨款為新臺幣（下同）1萬元，於清償期屆至後1年，甲仍未清償。下列敘述，何者錯誤？

(A) 乙得請求依法定利率計算該貨款1萬元之遲延利息。但約定利率較高者，仍從其約定利率
(B) 若甲乙間無債權不得讓與之特約時，乙得將該1萬元買賣價金請求權讓與於第三人丙。但非經乙或丙通知甲，對於甲不生效力
(C) 若甲乙間無債權不得讓與之特約，乙將該1萬元買賣價金請求權讓與於第三人丙時，丙將乙所立之讓與字據提示於甲者，對於甲即生效力
(D) 若第三人丁與甲訂立契約承擔該1萬元買賣價金債務，於契約成立時，該債務即由丁承擔

答案：(D)

第26題（原第26題）

甲向乙無息借款新臺幣（下同）500萬元，並將其名下市值700萬元之A地，設定第一順位普通抵押權於乙。嗣後，甲向丙無息借款600萬元，遂就A地設定第二順位普通抵押權於丙。乙死亡時，甲為乙之唯一繼承人。下列敘述，何者正確？

(A) 第一順位抵押權為甲之利益，仍為存續
(B) A地之所有權與第一順位抵押權均歸屬於甲，甲之A地所有權因混同而消滅
(C) 丙得受完全之清償
(D) 丙從第二順位抵押權人，升進為第一順位抵押權人

答案：(A)

第27題（原第27題）

甲乃A地所有人與A地上之B屋所有人，並登記為A地所有人與B屋所有人。B屋左側有車庫。該車庫獨立於B屋，但可由 B屋直通車庫。甲於民國 113 年間，僅以 B屋設定普通抵押權於乙，用以擔保其對乙所負新臺幣（下同）5,000 萬元借款債務與因該筆借款所生之 100 萬元利息債務。甲屆期遲未清償5,000萬元借款及100萬元利息。下列何者不為乙之B屋抵押權之效力所及？

(A) A地
(B) B屋之車庫
(C) 100萬元利息債務
(D) 甲對乙所負之遲延利息債務

答案：(A)

第28題（原第28題）

甲名下有一間公寓，該公寓之專有部分包括A騎樓。詎該公寓所屬管理委員會乙未經甲之同意，擅自將A騎樓出租並交付於善意之丙，丙搭建衣物網架，供夜市擺攤使用。下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲得依所有權妨害除去與所有物返還請求權，訴請丙拆除衣物網架並交還A騎樓
(B) 雖乙、丙間之租約有效，但甲得向丙請求返還相當於租金之不當得利
(C) 對甲而言，丙占用A騎樓乃善意之無權占有人
(D) 甲得向乙請求返還其出租A騎樓所收取租金之不當得利

答案：(B)

第29題（原第29題）

甲、乙、丙、丁共有市價新臺幣（下同）300 萬元之 A 地，應有部分均等，約定 A 地由丙管理。嗣後，丙對甲、乙、丁表示變為以行使地上權之意思而占有，復和平、公然、繼續占有A地達20年。之後，甲因需錢孔急，各向乙、丁借款 50 萬元，甲並就其應有部分設定同額之第一次序普通抵押權 （下同）於乙、第二次序抵押權於丁。乙死亡時，甲為乙之唯一繼承人。下列敘述，何者正確？

(A) 乙之抵押權因混同而消滅，丁則遞升為第一次序抵押權人
(B) 丙得請求登記為A地之地上權人
(C) 甲得僅以其應有部分已達半數為由，主張A地由其管理
(D) 甲應按其對於乙所負債務數額，由甲之應繼分內扣還

答案：(B)

第30題（原第30題）

甲好意順道駕車載送其同事乙返家，途中不慎與對向由丙駕駛之車輛互撞。經鑑定結果，就此交通事故之發生，甲之過失比例為30%、丙之過失比例為70%。因該事故而受傷住院治療月餘之乙，於請求甲、丙賠償其因此所受損害時，下列敘述，何者錯誤？

(A) 乙得對丙請求賠償全部損害
(B) 乙得對甲請求賠償全部損害
(C) 乙僅得對甲、丙分別請求賠償按其過失比例之損害
(D) 乙請求丙賠償全部損害時，丙得主張乙應承擔甲之過失，故僅賠償乙所受損害之70%

答案：(C)

第31題（原第31題）

甲、乙、丙、丁、戊公同共有A車，並分別共有B地與未辦保存登記之 C屋，應有部分均等。除契約另有約定者外，下列敘述，何者錯誤？

(A) 處分A車共有物，得經甲、乙、丙三人同意行之
(B) B地設定農育權，得經甲、丙、丁三人同意行之
(C) 改良B地，得經丙、丁、戊三人同意行之
(D) 簡易修繕C屋，得由乙單獨為之

答案：(A)

第32題（原第32題）

甲為A地所有人，乙為B地所有人，並登記於土地登記簿，A地與B地相鄰。甲於A地上建築C屋，因測量有誤，致C屋有部分位於B地之上。下列敘述，何者正確？

(A) 若乙於 C屋建築時明知該屋越界，則乙於 C屋建成 1 年後，請求甲拆除 C屋越界建築之部分，有理由
(B) 若乙知甲越界建築時即向甲提出異議，則法院不得斟酌公共利益與當事人利益，命甲免為全部或一部之移除
(C) 若乙於C屋建成之時，方知甲越界建築且即時提出異議，則乙得請求甲拆除越界建築
(D) 若甲故意越界建築，乙於 C 屋建築時明知此事，但並未即向甲提出異議，則乙請求甲拆除 C 屋越界建築之部分，無理由

答案：(C)

第33題（原第33題）

甲名下有A地及A地上之B屋，甲於民國113年2月僅以A地設定典權於乙，詎B屋於同年7月因豪雨土石流致全部滅失。下列敘述，何者正確？

(A) 甲乙間原本推定之租賃關係，於B屋滅失後歸於消滅
(B) 甲乙間原本視為已有地上權之設定，於B屋滅失後歸於消滅
(C) B屋因土石流而滅失後，乙之典權即歸於消滅
(D) 甲乙間原本視為已有地上權之設定，於B屋滅失後並未消滅

答案：(A)

第34題（原第34題）

甲將其名下之 A 地，設定普通地上權於乙建築房屋，約定每年地租新臺幣（下同）30 萬元，存續期間20年。乙於A地上建築B屋後，為週轉資金，將該地上權與B屋同時設定普通抵押權於丙，均已辦畢登記。丁擅自占用 A 地與 B 屋放置廢棄物，致抵押標的價值減少，乙屢次勸阻無效，擬請求排除侵害，或拋棄其地上權。下列敘述，何者錯誤？

(A) 丙得請求乙於所受利益之限度內，提出與減少價值相當之擔保
(B) 乙拋棄其地上權，非經丙之同意，不得為之
(C) 乙得向甲支付未到期之地租30萬元後，拋棄其地上權
(D) 乙得訴請丁清空廢棄物、遷出B屋並交還A地

答案：(C)

第35題（原第35題）

甲乃 A 汽車所有人，乙經營貨運行。甲請求乙答應出借新臺幣（下同）10 萬元於自己。乙告知：甲應以 A 車，作為該筆 10 萬元借款債務之擔保，乙始可能出借 10 萬元於甲。下列關於 A 汽車之可能擔保型態，何者錯誤？

(A) 甲將A汽車所有權讓與擔保於乙
(B) 甲得以A汽車設定抵押權於乙
(C) 甲得以A汽車設定留置權於乙
(D) 甲得以A汽車設定質權於乙

答案：(C)

第36題（原第36題）

甲男與乙女結婚後，生子丙。丁男與戊女結婚後，生女庚。於甲過世，且丁、戊離婚之後，乙與丁再婚。丙與庚成年後，他們是否可以結婚？

(A) 不可以，因為丙與庚為旁系血親二親等之親屬
(B) 不可以，因為丙與庚為旁系姻親二親等之親屬
(C) 可以，因為丙與庚為旁系姻親二親等之親屬
(D) 可以，因為丙與庚既不是血親也不是姻親

答案：(D)

第37題（原第37題）

甲男與乙女為夫妻，甲婚後與乙之姪女丙發生外遇，乙忿而與甲離婚，甲於離婚後與丙結婚，甲丙婚姻效力為何？

(A) 有效
(B) 無效
(C) 得撤銷
(D) 效力未定

答案：(A)

第38題（原第38題）

甲男、乙女婚後生下丙男、丁男。丙男成年後與戊女結婚，生下己男。在己八歲時，某日，丙男不幸死亡，留下戊、己孤兒寡母，生活艱難。丁男經常予以關懷，遂與戊女日久生情，也與己男有良好互動。丁男得否與戊女結婚？若戊同意，丁得否收養己？

(A) 丁不得與戊結婚，亦不得收養己
(B) 丁不得與戊結婚，但得收養己
(C) 丁得與戊結婚，亦得收養己
(D) 丁得與戊結婚，但不得收養己

答案：(C)

第39題（原第39題）

甲男乙女結婚後，未約定夫妻財產制。甲婚前有X屋一棟，價值新臺幣（下同）1,500萬元，但貸款 300萬元。婚後，甲將該房屋出租，每月租金5萬元，並以之償還貸款，五年後清償完畢。婚後甲又以其營業所得1,000萬元購買價值2,500萬元之Y屋，先向銀行貸款1,500萬元。嗣後，甲將X屋出賣，得款1,500萬元，並償還銀行貸款。甲乙離婚時，乙無任何財產。乙得向甲請求多少金額剩餘財產分配？

(A) 550萬元
(B) 600萬元
(C) 650萬元
(D) 700萬元

答案：(C)

第40題（原第40題）

夫妻離婚時，關於擔任未成年子女親權人之規定，下列敘述，何者錯誤？

(A) 夫妻為兩願離婚時，得協議何者擔任親權人，一方或雙方共同擔任均可
(B) 夫妻於判決離婚時，不得協議何者擔任親權人，應由法院依子女最佳利益酌定之
(C) 關於親權人之協議不利於子女時，法院得依職權為子女之利益改定之
(D) 法院得依職權，為未擔任親權人之一方酌定其與未成年子女會面交往之方式及期間

答案：(B)

第41題（原第41題）

甲男與乙女結婚後，與甲之寡母同住並生有二女。乙自懷孕生子後即辭職在家照顧女兒，操持家務，孝敬婆婆。婚後十年，甲有外遇，與丙女同居長達五年而不返家，丙為甲生下一子。下列敘述，何者錯誤？

(A) 乙得向甲請求分居五年期間之家庭生活費用
(B) 甲為唯一有責者，但依其情形，仍有可能得向乙女提起裁判離婚之訴訟
(C) 乙女得依民法第1052條第1項規定，以絕對裁判離婚事由向法院請求離婚
(D) 甲乙依法為兩願離婚登記後，乙因無過失尚得向甲請求給付贍養費

答案：(D)

第42題（原第42題）

甲男與乙女結婚後，甲罹患重大不治之精神疾病。乙訴請法院裁判離婚獲准。嗣後，甲欲主張裁判離婚後陷於生活困難，請求乙給付贍養費，是否有理由？

(A) 甲罹患精神疾病，係因己方之事由導致裁判離婚，屬於有過失之一方，故甲請求乙給付贍養費無理由
(B) 甲罹患精神疾病，並無過失，故甲請求乙給付贍養費有理由
(C) 乙對於離婚事由並無可歸責之處，屬於無過失之一方，故甲請求乙給付贍養費無理由
(D) 甲罹患精神病之過失，較諸乙主動請求離婚之過失為輕，故甲請求乙給付贍養費有理由

答案：(B)

第43題（原第43題）

甲男與乙女為夫妻，育有5歲之子丙。嗣後，甲乙離婚，約定由乙獨立擔任丙之親權人。下列敘述，何者正確？

(A) 甲對丙之親權未停止
(B) 甲因未擔任丙之親權人，故得停止支付對丙之扶養費
(C) 經甲同意時，乙得代理丙將丙出養於丁
(D) 若甲反對，乙不得代理丙出賣丙之A屋

答案：(C)

第44題（原第44題）

60歲之甲受輔助宣告，甲有配偶乙、子女丙。下列何種情形符合民法之規定？

(A) 以遺囑指定乙之應繼分為三分之二，丙之應繼分為三分之一
(B) 乙受監護宣告，甲擔任乙之監護人
(C) 朋友丁作成代筆遺囑時，甲擔任遺囑見證人
(D) 乙留有遺囑後死亡，甲擔任乙之遺囑執行人

答案：(A)

第45題（原第45題）

甲中年喪妻，有乙丙丁三子。某日，甲無權代理乙，將乙之 A 車出賣於善意之戊。隔日，甲因故死亡。下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲之無權代理行為，因乙之繼承甲而有效
(B) 乙得拒絕承認甲之無權代理行為
(C) 戊在乙未承認或拒絕甲之無權代理行為前，得撤回之
(D) 若甲之無權代理行為不生效力，乙丙丁因繼承甲而對戊，負損害賠償責任

答案：(A)

第46題（原第46題）

有關民法第1149條規定之遺產酌給請求權，下列敘述，何者正確？

(A) 遺產酌給權人之子女得因酌給權人之死亡，而繼承請求酌給權利
(B) 受酌給人原則上應為不能維持生活而無謀生能力之人
(C) 就遺產酌給之數額，僅得由法院酌給於權利人
(D) 民法明定酌給之數額，不得侵害特留分

答案：(B)

第47題（原第47題）

甲有乙丙丁戊四子，民國111年1月1日甲死亡後，乙隱匿甲遺產中之一幅名畫，且丙詐害債權人己之權利而將甲之遺產毀損。假設甲之遺產不足清償己之全部債務，依民法規定，己就不足清償之部分，不得從下列繼承人之固有財產中清償？

(A) 丙與戊
(B) 丁與戊
(C) 乙與丁
(D) 丙與丁

答案：(B)

第48題（原第48題）

甲得知妻乙懷孕，喜出望外，卻不幸執勤時因公殉職。甲之父丙因悲哀過度亦隨即病歿。丙遺有房屋一棟，其配偶已死亡，其子女除甲外，尚有甲之姐丁。丁主張應由其單獨繼承丙之房屋，有無理由？

(A) 有理由。因甲已死亡，應由丁繼承
(B) 無理由。因胎兒有代位繼承權
(C) 有理由。因丙死亡時，胎兒仍未出生
(D) 無理由。因胎兒未出生前，應由乙繼承

答案：(B)

第49題（原第49題）

甲父母雙亡，有一子丙已成年。乙有一子丁，丁有一子戊已成年，長年住在國外。其後，甲與乙結婚，並收養丁為養子，但戊並不知情。乙與丙感情不睦，某日二人激烈衝突，丙竟持刀殺乙既遂，而受刑之宣告。丙服刑期間，甲丁因事故同時死亡。甲之遺產應由何人繼承？

(A) 丙單獨繼承
(B) 丁單獨繼承
(C) 戊單獨繼承
(D) 無人可繼承

答案：(D)

第50題（原第50題）

甲有乙丙丁三子，乙有一子戊。甲因乙分居而給與新臺幣（下同）150萬元，因丙出國而給與150萬元，因丁結婚而給與150萬元。乙先甲死亡。甲死亡時，留有300萬元遺產。甲之遺產應如何分配？

(A) 戊50萬元、丙200萬元、丁50萬元
(B) 戊100萬元、丙100萬元、丁100萬元
(C) 戊150萬元、丙150萬元、丁0元
(D) 戊200萬元、丙50萬元、丁50萬元

答案：(A)
